

Exp.Nº: 236488

Fecha: 17/08/2026

INFORME JURÍDICO, MARCELA VIVIANA BURGOS RIVEROS.

INFORME JURÍDICO, MARCELA VIVIANA BURGOS RIVEROS.

REGIÓN DEL MAULE, 17 del 08 de 2026, Fiscal: Si.... No.X.

- 1.- Resultado del Análisis Jurídico: No es posible aplicar el procedimiento establecido en el D.L. Nº2695/79.
- 2.- La solicitante es doña MARCELA VIVIANA BURGOS RIVEROS, C.I. Nº 15.129.080-9.
- 3.- La solicitud de regularización se refiere a un inmueble personal Urbano ubicado en VILLA LOS COPIHUES Nº15 SARMIENTO, Comuna de Curicó, Provincia de Curicó, Región del Maule, con una superficie aproximada de 623 mt², amparado por el Rol de Avalúo Fiscal Nº 671-8, con un Avalúo Fiscal Total de \$25.646.087.-
- 4.- La Procedencia de la regularización de la posesión de la pequeña propiedad raíz a través del procedimiento establecido en el D.L. Nº 2695/79, no es procedente, ya que conforme al informe Jurídico efectuado en este acto, la regularización de la posesión material de la propiedad no cumple con los requisitos exigidos por la Ley, por cuanto:
 - a.- En análisis de los antecedentes, no se ha logrado acreditar el cumplimiento del requisito de posesión material continua y exclusiva por un plazo no inferior a cinco años, exigido por el Artículo 2º Nº 1 del Decreto Ley Nº 2.695/1979. Conforme al Artículo 4º del Decreto Ley Nº 2.695/1979 y el Artículo 925 del Código Civil, la posesión debe probarse mediante hechos positivos de dominio, carga que no se satisface con la declaración jurada de colindantes, ni solamente con fotografías, ya que estas no cubren el periodo legal requerido ni denotan actos materiales reales y prolongados en el tiempo. Al no acompañarse los antecedentes que el Punto 4.1.2 letra e) de la Circular Nº 3 de 2022 de la Subsecretaría de Bienes Nacionales califica como necesarios, tales como comprobantes de pago de servicios básicos o recibos de impuesto territorial, la solicitante debería haber acompañado antecedentes que permitan presumir en forma fehaciente la realización de actos posesorios y mejoras sobre la propiedad por un período de 5 años a lo menos anteriores a la fecha de ingreso de su solicitud de regularización.
 - b.- En cuanto a lo solicitado, respecto a la superficie que se intenta regularizar se indica que son 662,5 mt², existiendo una discrepancia entre lo solicitado y lo que se indica en el Avalúo Fiscal que es de 623 mt², por lo mismo también, este Servicio da cuenta de que existe un exceso respecto de la cuota que le corresponde a la solicitante. De acuerdo a lo señalado precedentemente, existe más comuneros que se encuentran bajo los supuestos contemplados en el Art. 19 Nº 1 inciso 2º, y Art. 19 Nº 2 del D.L. 2695/79, pues al ser la solicitante parte de una comunidad hereditaria, y no constar en el expediente la autorización de la totalidad de los demás comuneros, existen terceros con igual o mejor derecho que ella, no bastando las declaraciones de una parte de los miembros de la comunidad para dar lugar a la solicitud, por lo que tampoco cumple con el requisito de ser poseedor continuo, exclusivo y sin violencia ni clandestinidad, contemplado en el Artículo 2º del mismo cuerpo normativo.

Luego, de acuerdo a lo expuesto con anterioridad, no procede, en un principio, la regularización de la posesión de la propiedad particular a través del procedimiento establecido en el Decreto Ley.

KEVIN TOBAR UNDA POSTULANTE CAJ METROPOLITANA, MARIO BREVIS MORALES ABOGADO TUTOR UNIDAD DE REGULARIZACIÓN.

KEVIN TOBAR UNDA POSTULANTE CAJ
METROPOLITANA, MARIO BREVIS MORALES
ABOGADO TUTOR UNIDAD DE
REGULARIZACIÓN.